民事起诉状

（船舶碰撞损害责任纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　　年　　月　　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：
身份：船舶所有人□　光船承租人□　船舶保险人□　其他_____</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□
其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□
社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□
所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____</td></tr>
</table>

原告 （法人、非法人组织）	外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□ 身份：船舶所有人□　光船承租人□　船舶保险人□　其他_____
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码： 身份：船舶所有人□　光船承租人□　船舶保险人□　其他_____
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□ 身份：船舶所有人□　光船承租人□　船舶保险人□　其他_____

第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 是否主张船舶价值损失（含修理费等）及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　　元（人民币，下同；如外币需特别注明）截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
2. 是否主张船上财产损失（船载货物、渔船捕捞设备、网具）及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□

3. 是否主张救助费、沉船打捞清除费、拖航费、共同海损分摊等及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
4. 是否主张本航次租金或运费损失、船期损失及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
5. 是否主张船上人身伤亡损失及利息	是□　　否□ 损失项目及金额：　截至　　年　　月　　日止，欠利息　　元； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
7. 其他损失	项目： 费用：　　元
8. 标的总额	元（暂计至　　年　　月　　日）
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是□　　涉及国家： 否□
2. 是否涉港澳台	是□　　涉港□　　涉澳□　　涉台□ 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 请求依据	合同约定： 法律规定：

2. 碰撞船舶情况	本船船名：　　对方船船名： 本船国籍：　　对方船国籍： 本船所有人：　　对方船所有人：
3. 责任认定情况	有□（**调查机关、责任主体及责任大小等**） 无□
4. 有无填写《海事事故调查表》	有□ 无□
5. 船舶价值	元
6. 船舶修理情况	有□　修船地点：　　修理项目： 应付修船费用：　元　已实际支付修船费用：　元 无□
7. 其他损失的依据	有□　依据名称： 无□
8. 其他需要说明的内容（如海上保险合同赔偿金支付凭证、权益转让书、非本表列明损失的法律依据等，可另附页）	有□ 无□
9. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□

是否了解先行调解解决纠纷的好处	5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：